

Nr. 79 Ressortbesprechung im Reichsverkehrsministerium vom 8. April 1938, 10 Uhr

R 5101/23504, unfol. Niederschrift des RVM, Umdruck¹

Anwesend: StS Koenigs (Vorsitz), MD Gährs, MR Wehrmann, Brose, Hoebel, Diller, Baur, RR Schuler, RBauR v. d. Bussche-Haddenhausen (RVM); Ass. v. Hummel (StdF); MR Mahnke (RFM); RWirtschaftsgerichtsR Rudmann, RAss. Freudenthal (RIM); AGR Pfeifle (RJuM); ORR Stadlinger, Emig, RR Szogs (REM); RBR Hoffeller (RWiM); MR Teubert (RfR); MD Schlumprecht (Bay. Finanzmin.); MR Sauter (Bay. Wirtschaftsmin.); MR v. Saar (Österr. Landwirtschaftsmin.); OBauD Dantscher, ORR Hesselberger, RR Doerfler (Rhein-Main-Donau-AG).

Beginn: 10:00

Ort: Reichsverkehrsministerium

[ENTWURF EINES RHEIN-MAIN-DONAU-GESETZES]

Staatssekretär Koenigs begründet nach einem Überblick über die Entstehungsgeschichte und den derzeitigen Stand des Baues der Großschiffahrtsstraße Rhein-Main-Donau die Notwendigkeit zum Erlass des beabsichtigten Reichsgesetzes². Ministerpräsident Generalfeldmarschall Göring als Beauftragter für den Vierjahresplan habe es dem Reichsverkehrsminister gegenüber aus wirtschaftlichen und staatspolitischen Gründen als notwendig erklärt, die Rhein-Main-Donau-Verbindung und den Ausbau der Donau bis zur Reichsgrenze unterhalb Wien bis 1945 fertigzustellen³. Die Herstellung der Verbindungsstrecke zwischen Main (Würzburg) und Donau (etwa Kelheim) innerhalb dieser kurzen Frist biete große Schwierigkeiten, vor allem auf dem Gebiete der Materialbeschaffung und der Gewinnung der nötigen Arbeitskräfte. Sie müßten aber durch Zusammenarbeit mit den Dienststellen des Beauftragten für den Vierjahresplan überwunden werden. Wegen der vom Reich zur Verfügung zu stellenden Mittel sei noch mit dem Reichsminister der Finanzen zu sprechen⁴. Die

¹ Den beteiligten Stellen am 13. 4. 1938 übersandt; auch in R 3001/10192, Bl. 313–316. Eigener Sitzungsvermerk des MR Teubert in R 5101/23504, des AGR Pfeifle in R 3001/10192, Bl. 302. – Zu der Besprechung hatte der RVM unter Beifügung des Entw. eines „Gesetzes über die Rhein-Main-Donau-Verbindung und den Ausbau der Donau (Rhein-Main-Donau-G)“ nebst Begründung mit Schreiben vom 2. 4. 1938 eingeladen und dort bemerkt: „Von einem Antrage auf Vertagung der Besprechung bitte ich abzusehen, da das Gesetz wegen der Dringlichkeit des Bauvorhabens beschleunigt verabschiedet werden muß. Um die Verabschiedung des Gesetzes nicht zu verzögern, habe ich in den Entwurf keine Bestimmungen aufgenommen, die der allgemeinen rechtsrechtlichen Regelung auf dem Gebiete des Wasser- und Enteignungsrechts vorgreifen.“ R 43 II/ 254, Bl. 118–120 (vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12563); R 3001/10192, Bl. 298–300; R 5101/23504. Zum Projekt eines ReichswasserG s. Dok. Nr. 202 Anm. 6, zu dem ebensowenig verwirklichten Vorhaben eines ReichsenteignungsG: ARH IV, Nr. 75.

² Vgl. hierzu die Begründung zur späteren KabVorl.: Dok. Nr. 90.

³ MR Teubert hielt in seinem Vm. (o. Anm. 1) über eine Vorbesprechung mit MD Gährs am 6. 4. 1938 fest, Göring habe sich als BVJP schon im Sommer 1937, „offenbar auf Vorstellungen von Oberbürgermeister Liebei [Nürnberg], eindeutig für den Bau des Main-Donau-Kanals eingesetzt“. „Am 5. 4. soll Generalfeldmarschall Göring in einer Sitzung mit Reichsminister Dormmüller entschieden haben, daß der Bau des Main-Donau-Kanals bis 1945 beendet sein müsse; dies werde vor allem wehrwirtschaftlich und wehrpolitisch begründet, aber auch im Hinblick auf die in Linz geplanten Reichswerke. Gährs glaubt selbst nicht an einen bedeutenden Güterverkehr auf dieser Kanalstrecke in Friedenszeiten, sofern die Kohlenversorgung Österreichs überwiegend von Oberschlesien erfolgen wird.“ Erst in dieser Sitzung mit Göring wurde demnach der Fertigstellungstermin, der in § 1 des GesEntw. noch offengelassen war (u. Anm. 5), auf 1945 festgesetzt. Öffentlich hatte Göring den beschleunigten Ausbau der Rhein-Donau-Verbindung auf einer Großkundgebung in Wien am 26. 3. 1938 angekündigt; s. Dok. Nrr. 75 Anm. 18, 90 Anm. 2.

⁴ Teubert notierte nach seiner Vorbesprechung mit Gährs (o. Anm. 3): „Die Vollendung der Main-Donau-Wasserstraße würde 500–600 Mill. RM erfordern (von Würzburg bis Kelheim). Der Ausbau der Donau in Österreich zur Verbesserung der Schiffbarkeit, der jetzt ebenfalls beschlossen werden soll, würde 170 Mill. RM erfordern, von denen rund 50 Mill. RM auf die einzige in Österreich

weitere geldliche Beteiligung Bayerns solle nach dem Vorschlag des Gesetzentwurfs auf die von Bayern angebotenen 50 Millionen Reichsmark begrenzt werden.

Zur reibungslosen Durchführung des großen Bauvorhabens seien einige rechtliche Vorschriften nötig, die sich aber gegenüber dem in Bayern und Österreich geltenden Landesrecht auf das notwendigste beschränkten.

Zu den §§ 1 und 2 des Entwurfs⁵ bemerkt *Dr. Mahnke*, daß nach Ansicht des Reichsministers der Finanzen die in §§ 1 und 2 des Entwurfs vorgeschlagenen Bestimmungen nicht unbedingt notwendig, die gesetzliche Festlegung eines bestimmten Vollendungsjahres zudem bedenklich und eine Bindung der in § 2 Abs. 1 gedachten Art kaum angängig sei. Er rege an, zu erwägen, ob man das Gesetz nicht auf den Teil, der nur rechtliche Vorschriften behandle, beschränken wolle und könne. *Dr. Schlumprecht* begrüßt im Auftrage des Bayerischen Ministerpräsidenten⁶ die beschleunigte Durchführung des Bauvorhabens und erklärt, daß das Land Bayern den bereits angebotenen und im Gesetzentwurf aufgenommenen begrenzten Beitrag von 50 Millionen Reichsmark zu den Gesamtkosten beitragen werde. Allerdings müsse er dabei den Vorbehalt machen, daß Bayern die Möglichkeit erhalte, einen Teilbetrag von etwa 20 Millionen Reichsmark im Anleihewege zu beschaffen. Infolge der Wahlvorbereitungen⁷ habe der Bayerische Ministerpräsident zu den Vorschlägen für die rechtlichen Vorschriften im einzelnen noch nicht Stellung nehmen können. Wenn es aber zur schnellen Durchführung und Vollendung des Bauvorhabens nötig sei, werde Bayern sich auch mit den nötigen Änderungen der bayerischen Landesgesetzgebung abfinden.

Freiherr von Saar bittet um Auskunft, ob der im Gesetz vorgesehene Ausbau der Donau im Lande Österreich auch die Herstellung der Staustufe und des Kraftwerks Ybbs-Persenbeug einschließe.

Hoebel bejaht dies.

Freiherr von Saar weist alsdann darauf hin, daß für das Verfahren beim Bau der bereits konzessionierten Staustufe und des Kraftwerks Ybbs-Persenbeug noch ein Kriegswirtschaftsgesetz vom Jahre 1914⁸ gelte, das eine sehr rasche und einfache Durchführung sichere. Im übrigen sei nach dem Österreichischen Wasserrechtsgesetz von 1934⁹ zur Genehmigung von Ausbauten an der Donau das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft zuständig; es sei erste und letzte Instanz. Damit entfalle grundsätzlich jeder Instanzenzug; die Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof in Wien sei nur in Ausnahmefällen gegeben. Die Wasserbauverwaltung und das Strombauamt in Wien seien lediglich durchführende Behörden für die vom Ministerium für Land- und Forstwirtschaft rechtlich beschlossenen Maßnahmen.

Die nach dem Wasserrechtsgesetz ergehenden Genehmigungen und Entscheidungen umfaßten sowohl die baulichen Maßnahmen selbst als auch den Ausspruch von Enteignungen und die Fest-

vorgesehene Staustufe bei Grein-Persenbeug entfallen würde. – Der Bau von Donau-Häfen und -Brücken ist nicht Sache des RVM.“ StS Koenigs bezifferte Teubert zufolge in der Sitzung selbst die jährl. Baukosten ab 1942 auf mehr als 100 Mio RM.

Der erste, dem RFM am 19. 1. 1938 zugeleitete Finanz- und Bauplan des RVM hatte die Gesamtkosten des Main-Donau-Kanals und des Donauausbaus bis zur (alten) Reichsgrenze unterhalb Passau auf 605 Mio RM beziffert, verteilt auf 13 Jahresraten bis 1950. Über ihn war auf einer Etatbesprechung mit RFM v. Krosigk am 15. 3. „grundsätzlich“ Einvernehmen erzielt worden; s. R 2/23182, unfol.

⁵ GesEntw. § 1 lautete: „(1) Die Reichswasserstraße zur Verbindung des Rheins über den Main mit der Donau soll bis zum Jahre ... fertiggestellt werden.

(2) Gleichzeitig wird die Donau anschließend bis zur Reichsgrenze unterhalb Wien als Reichswasserstraße ausgebaut.“ – Hierzu das Begleitschreiben: „Über den in § 1 festzulegenden Termin behalte ich mir weitere Mitteilung vor.“

§ 2: „(1) Die notwendigen Baumittel werden alljährlich durch den Reichshaushaltsplan bereitgestellt.

(2) Der vertragliche Beitrag des Landes Bayern wird auf 50 Millionen Reichsmark begrenzt.“

⁶ Ludwig Siebert.

⁷ Zur Volksabstimmung über die „Wiedervereinigung“ Österreichs mit dem Dt. Reich am 10. 4. 1938; s. Dok. Nr. 82 Anm. 2.

⁸ Kaiserl. VO betr. Ausnahmsbestimmungen für begünstigte Bauten vom 26. 10. 1914 (österreich. RGBl. Nr. 284).

⁹ WasserrechtsG vom 19. 10. 1934 (österreich. BGBl. II Nr. 316).

setzung von Entschädigungen. Mit der Fassung des § 5 des Gesetzentwurfs¹⁰ könne er sich einverstanden erklären.

Hoebel betont die Notwendigkeit, daß dem Reichsverkehrsministerium der erforderliche Einfluß bei den Genehmigungsentscheidungen des Österreichischen Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft gesichert werde. Das beziehe sich auch auf die Billigung der Bauentwürfe nach der technischen Seite hin.

Staatssekretär Koenigs: Nach seiner Ansicht könne man von der Aufnahme der §§ 1 und 2 nicht absehen. § 2 Abs. 1 enthalte vielleicht eine Selbstverständlichkeit, sei aber im Rahmen dieses Gesetzes – das ein Programmgesetz sei – genau so erwünscht wie die Begrenzung der finanziellen Beteiligung Bayerns im § 2 Abs. 2¹¹.

Dr. Szogs: Da die Interessen des Reichsernährungsministeriums bei dem Bauvorhaben stark berührt würden, bittet er bei dem Gesetz auch die Vollziehung durch den Reichsernährungsminister vorzusehen. Er pflichtet der Auffassung bei, daß ein Gesetz und insbesondere eine gesetzliche Ermächtigung notwendig sei, wonach die zuständigen Reichsminister das Ausbau- und Enteignungsverfahren regeln könnten. Er rege an, in § 4¹² Abs. 3 den zweiten Satz („Im übrigen bleibt unbeschadet der für Reichswasserstraßen geltenden reichsrechtlichen Bestimmungen das Landesrecht unberührt“) zu streichen und den zuständigen Reichsministern eine Ermächtigung auch zu etwa notwendigen Änderungen der bayerischen Landesgesetzgebung zu geben. Hervorzuheben sei, daß die Reichsumlegungsordnung¹³ als Reichsgesetz allgemeine Geltung habe.

Dr. Diller: Auch er schlage vor, § 4 Abs. 3 Satz 2 zu streichen und § 4 Abs. 2 Satz 2 allgemeiner zu fassen.

Dr. Brose schlägt dementsprechend und gemäß einer Anregung der Rhein-Main-Donau-AG folgende Fassung des § 4 Abs. 2 und 3 vor:

„(2) Sie erhält für ihre Aufgaben aus diesem Gesetz das Recht zum Ausbau und zur Enteignung. Einer Genehmigung, Erlaubnis oder Ermächtigung nach den Vorschriften des Bayerischen Wassergesetzes vom 23. März 1907 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt S. 157) bedarf es nicht.

(3) Die zuständigen Reichsminister sind ermächtigt, die landesrechtlichen Vorschriften des Wasser- und Enteignungsrechts abzuändern, soweit sie es zur Durchführung dieses Gesetzes für notwendig halten. Sie regeln das Verfahren für den Ausbau und die Enteignung.“

Dr. Schlumprecht und Dr. Sauter erklären sich namens der bayerischen Ministerien mit dieser Fassung einverstanden. *Dr. Sauter* hält es aber für erwünscht, nach Möglichkeit die materiellen Bestimmungen des bayerischen Enteignungsrechts zu belassen.

Doerfler dankt namens der Rhein-Main-Donau-AG für die weitgehende Hilfe und Unterstützung, die ihr durch das geplante Gesetz bei Erfüllung ihrer Aufgabe zuteil werde. Auch die Aktiengesell-

¹⁰ § 5 betraf den Donauausbau in Österreich: „Im Gebiet des Landes Österreich steht das Recht zum Ausbau und zur Enteignung dem Reiche zu. Die landesrechtlichen Vorschriften des Wasser- und Enteignungsrechts bleiben aufrechterhalten; die zuständigen Reichsminister werden ermächtigt, sie abzuändern, soweit sie es zur Durchführung dieses Gesetzes für notwendig halten.“

¹¹ MR Teubert gab in seinem Vm. (o. Anm. 1) die Argumentation Koenigs wie folgt wieder: „Den Bau und seine Finanzierung und den Termin der Vollendung durch ein Gesetz festzulegen, sei deswegen beabsichtigt, um damit nach außen die Bedeutung dieses Unternehmens hervorzuheben und den Meinungsstreit um diese Wasserstraße, gegen die z. B. von Südwestdeutschland und den deutschen Seehäfen Bedenken vorgebracht würden, zu beenden. Mit dem Bau dieses Kanals soll allerdings der Bau anderer Kanäle, z. B. weitere süddeutsche und der Hansa-Kanal, für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden.“ Nach Einschätzung von MD Gährs in seinem Vorgespräch mit Teubert (o. Anm. 3) machte der Entschluß zum Ausbau der Main-Donau-Verbindung die südwestdt. Spekulationen auf einen Neckar-Donau-Kanal faktisch zunichte. Zu diesem Projekt s. Dok. Nr. 38 zu Anm. 20; zum Hansa-Kanal dort Anm. 24.

¹² GesEntw. § 4 lautete: „(1) Die Rhein-Main-Donau-Aktiengesellschaft in München hat [im Land Bayern] den Bau nach den vom Reichsverkehrsminister genehmigten Plänen auszuführen.
(2) Sie erhält für ihre Aufgaben aus diesem Gesetz das Recht zum Ausbau und zur Enteignung. Einer vorgängigen Genehmigung oder Erlaubnis nach Art. 50 und 51 des Bayerischen Wassergesetzes vom 23. März 1907 (GVBl. S. 157) bedarf es nicht.
(3) Die zuständigen Reichsminister regeln das Verfahren für den Ausbau und die Enteignung. Im übrigen bleibt unbeschadet der für Reichswasserstraßen geltenden reichsrechtlichen Bestimmungen das Landesrecht unberührt.“

¹³ Vom 16. 6. 1937 (RGBl. I S. 629); s. ARH III, Nr. 206.

schaft sei mit dem neuen Vorschlag für die Fassung des § 4 einverstanden. Die Belange der Landwirtschaft habe sie schon bisher durch ihre Grundstückskommissare im Benehmen mit den zuständigen örtlichen Instanzen, Kulturbauämtern, Kreisbauernführern usw., nach besten Kräften berücksichtigt und gewahrt.

Staatssekretär Koenigs: Man werde bestrebt sein, das materielle Landesrecht möglichst wenig zu ändern. Das Ausbau- und Enteignungsverfahren müsse indessen vereinfacht und beschleunigt werden. Dem Wunsche nach Mitbeteiligung des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft bei dem Gesetzentwurf werde entsprochen werden.

Hoebel erwähnt, daß die Baupläne der Reichswasserstraßenverwaltung von vornherein im Benehmen mit den Landeskulturbehörden aufgestellt und vom Reichsverkehrsminister genehmigt würden. Eine Genehmigung auch durch das Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft komme nicht in Betracht.¹⁴ Nur über Meinungsverschiedenheiten, die von den unteren Stellen nicht ausgetragen werden könnten, müßten sich beide Ressorts verständigen.

Dr. Szogs tritt dieser Auffassung bei.

Dr. von Hummel: Seitens des Stabes des Stellvertreters des Führers werde das Gesetz außerordentlich begrüßt. Der Führer selbst habe erst vor kurzem den beschleunigten Ausbau der Rhein-Main-Donau-Verbindung für dringend notwendig erklärt¹⁵. Unter Vorbehalt der endgültigen Stellungnahme des Stellvertreters des Führers¹⁶ sei er insbesondere mit dem programmatischen Teil des Gesetzes (§§ 1 und 2) einverstanden und befürworte dessen Aufnahme, soweit er dem Reichsminister der Finanzen nur irgendwie tragbar erscheine.

Dr. Pfeifle erklärt sich mit dem Gesetzentwurf einverstanden, jedoch müsse er die endgültige Stellungnahme des Reichsjustizministers¹⁷ – dem in der Kürze der Zeit noch kein Vortrag erstattet werden konnte – vorbehalten. Bei der Regelung des Ausbau- und Enteignungsverfahrens, ferner bei Verordnungen nach §§ 4 und 5 müsse das Reichsjustizministerium beteiligt werden. Zu der von Dr. Brose vorgeschlagenen Neufassung des § 4 Abs. 3 bleibe die Stellungnahme vorbehalten.

Dr. Rudmann erklärt namens des Reichsministers des Innern, und zugleich für die Zentralstelle zur Durchführung der Wiedervereinigung Österreichs mit dem Deutschen Reich¹⁸ seine Zustimmung zu dem Gesetzentwurf.

Hoffeller gibt die gleiche Erklärung ab namens des Reichswirtschaftsministers.

Stadlinger: Die Mitwirkung der örtlichen Organe der landwirtschaftlichen Verwaltung bereits bei der Projektierung und Planaufstellung sei sehr zu begrüßen. Das nicht für die neue Wasserstraße benutzte Gelände des alten Ludwig-Donau-Main-Kanals sollte nach Vollendung der neuen Verbindung zur Ausnutzung für landwirtschaftliche Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Dr. Teubert erklärt namens der Reichsstelle für Raumordnung sein Einverständnis; er hoffe aber, daß durch dieses große Projekt nicht die Mittel des Reiches so beansprucht würden, daß von der Durchführung der Oder-Donau-Verbindung auf lange Zeit abgesehen werden müsse¹⁹. Der Ausbau der Donau in Österreich werde lebhaft begrüßt, ebenso die Errichtung der Staustufe Ybbs-Persenbeug.

¹⁴ Der folg. Satz auf schriftl. Wunsch des REM vom 3. 5. 1938 nachträglich eingefügt; R 5101/23504; R 3001/10192, Bl. 324.

¹⁵ Anlaß und Zeitpunkt nicht ersichtlich.

¹⁶ Rudolf Heß.

¹⁷ Franz Gürtner.

¹⁸ Vgl. Dok. Nr. 65 Ziff. 1.

¹⁹ Lt. eigenem Vm. (o. Anm. 1) argumentierte Teubert, „daß auch wir [RfR] an sich für den Bau eines Rhein-Donau-Kanals seien. Es wäre jedoch unerwünscht, wenn die große Beschleunigung dieses Baues zur Folge hätte, daß Reichsmittel auf eine Reihe von Jahren in solchem Umfang festgelegt werden, daß dringende Verkehrsmaßnahmen in anderen Landesteilen, z. B. in den Grenzgebieten und besonders in den östlichen Provinzen zurücktreten müßten. Für die wirtschaftliche Eingliederung Österreichs und seine Einfügung in die gesamte Ostraumpolitik hielten wir einen Oder-Donau-Kanal für nicht weniger wichtig; denn dieser könne es ermöglichen, Österreich mit deutschoberschlesischer Kohle zu beliefern, d. h. deutsche Kohlen nach den wichtigsten Teilen Österreichs so billig heranzuführen, wie es auf einem anderen Wege kaum möglich wäre. Wenn daher der Bau des Oder-Donau-Kanals deswegen zurückgestellt werden müsse, weil der Bau des Rhein-Main-Donau-Kanals auf Jahre hinaus alle Geldmittel, Arbeitskräfte und Baustoffe [...] in Anspruch nähme, würden wir eine Herausschiebung der Frist für die Vollendung des Main-Donau-Kanals wünschen.“

Staatssekretär Koenigs: Das Reichsverkehrsministerium sei auch zur Frage des Oder-Donau-Kanals positiv eingestellt und habe bei dem Führer und Reichskanzler die Ermächtigung erbeten, mit der Tschechoslowakei in Verhandlungen eintreten zu dürfen²⁰. Man werde voraussichtlich zunächst ein Studienkomitee bilden und dann einen Staatsvertrag vorbereiten, auf Grund dessen die Durchführung des Kanals bis zur Donau bei Wien sichergestellt sei. Denn es müsse vermieden werden, daß etwa der Kanal in Mährisch-Ostrau steckenbleibe und sein Hauptvorteil dadurch Preßburg zugute komme.

Schluß der Sitzung gegen 13 Uhr²¹.

²⁰ Dok. Nr. 38 Anm. 1, generell zum Projekt des Oder-Donau-Kanals ebd. Anm. 17–19.

²¹ Der RVM übersandte den Ressorts am 11. 4. 1938 einen nach den Ergebnissen dieser Besprechung revid. GesEntw. und bat sie, etwaige Einwendungen bis 21. 4. vorzubringen; R 43 II/254, Bl. 114–117; R 3001/10192, Bl. 303–306. Da dies nicht der Fall war, leitete er sogleich am 22. 4. dem RMRk die KabVorl. zur Verabschiedung im schriftl. Umlaufverfahren zu: Dok. Nr. 90.

Zitierhinweis

Nr. 79 Ressortbesprechung im Reichsverkehrsministerium vom 8. April 1938, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d079>